

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या वर्ष 2021

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या(ओं) 32067-32068 वर्ष 2018 से
उत्पन्न)

उप महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य अपीलार्थी (गण)

बनाम

अजय कुमार श्रीवास्तव प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति रस्तोगी

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 13 सितंबर, 2018 के निर्णय और आदेश से असंतुष्ट, अपीलकर्ता बैंक की ओर से वर्तमान अपील दायर की गई है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, यह है कि अपीलकर्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत निगमित और गठित एक वैधानिक निकाय है। प्रत्यर्थी दिनांक 07 दिसंबर, 1981 को मम्फोर्डगंज शाखा इलाहाबाद में कैशियर/क्लर्क के रूप में नियुक्त हुआ। ड्यूटी करते हुए, उसके द्वारा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एक कदाचार किया गया था जिसके लिए उसे 14 अगस्त, 1995 दिनांकित के आदेश द्वारा पहली बार निलंबित किया गया था और बाद में उस पर दिनांक 11 अप्रैल, 1996 को आरोप पत्र तामील किया गया जिसमें बैंक के एक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए धन के दुरुपयोग के सात आरोपों का विवरण दिया गया था।

4. यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि तैनाती स्थल की शाखा में उसके विभिन्न खातों में फर्जी क्रेडिट दर्ज करके बैंक के पैसे के दुर्विनियोग के लिए , आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 सपठित आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1)(d) के तहत आपराधिक मामला भी संस्थित किया गया था।

5. 11 अप्रैल, 1996 की आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, प्रत्यर्थी अपराधी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दिनांक 08 मई, 1996 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद जांच अधिकारी को राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों के लिए लागू द्विपक्षीय निस्तारण के संदर्भ में जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी ने अनुशासनात्मक जांच में भाग लिया था और जांच अधिकारी ने राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों के लिए लागू द्विपक्षीय निस्तारण के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद दिनांक 22 मई, 1999 को उसकी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत की, जिसमें आरोप संख्या 1 साबित नहीं हुआ, साथ ही उसके खिलाफ आरोप संख्या 2 से 7 तक साबित हुआ। दिनांक 22 मई, 1999 की अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा यह नोटिस किया गया है कि प्रत्यर्थी अपराधी ने पूछताछ के दौरान कहा कि वह न तो अभियोजन दस्तावेजों के बारे में कुछ कहना चाहता है और न ही वह अभियोजन अधिकारी से कोई प्रश्न पूछना चाहता है और अपने

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

खाते में फर्जी क्रेडिट के संबंध में बचाव में अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जो उसके खिलाफ बैंक के धन के हेराफेरी का आरोप था और तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बैंक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया था।

6. उन दस्तावेजों के साथ आरोपों का सार जिन पर जांच अधिकारी ने अवलम्ब लिया और प्रत्यर्थी के खिलाफ विस्तार से तर्क देने के बाद आरोप को सिद्ध करने के लिए अवधारित किया गया जो इस प्रकार हैं:

आरोप संख्या 1:

दिनांक 16.02.1994 को श्री आई. एस. वर्मा (खाता धारक) के बचत बैंक खाता संख्या 12215 में 1,09,600/- रुपये निकाला गया और खाताधारक की सहमति के बिना 89,600/- रुपये की आंशिक राशि उनके चालू खाता संख्या 51 में जमा किया गया।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स-1

श्री आईएस वर्मा के बचत बैंक खाता संख्या 12215 से संबंधित 1,09,600.00 रुपये के लिए 16.02.1994 दिनांकित का डेबिट वाउचर।

पीईएक्स-2

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

श्री श्रीवास्तव (EPA) के चालू खाता संख्या 15 से संबंधित 89,600/- रुपये के लिए 16.02.1994 दिनांकित का चालू खाता क्रेडिट वाउचर।
पीईएक्स 3

चालू खाता संख्या पी51 का लेजर शीट। यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

आरोप संख्या 2:

दिनांक 25.03.1994 को श्री श्रीवास्तव ने बैंक को धोखा देने की दृष्टि से शाखा में कुछ स्टाफ सदस्यों को साजिश में शामिल किया और तदनुसार 4,87,300 रुपये के लिए अनुसूची संख्या 4 के माध्यम से सामान्य खाता समाशोधन शाखा में फर्जी डेबिट किया गया था और यह राशि पहले श्री के.सी. मिंगलानी के पक्ष में बचत बैंक खाता संख्या 7547 में भेजी गई थी। इस राशि को बाद में दिनांक 25.03.1994 और दिनांक 04.04.1994 को किशतों में वापस ले लिया गया था और उपरोक्त तिथियों पर उनके चालू खाता संख्या पी15 में 89,150/- रुपये और 10,000/- रुपये क्रेडिट के माध्यम से गबन किया गया था।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स-4:

4,87,300/- रुपये के लिए 25.03.1994 दिनांकित का शाखा समाशोधन सामान्य खाता अनुसूची संख्या 4

पीईएक्स-5:

श्री मिंगलानी के 25.03.1994 दिनांकित का बचत बैंक खाता संख्या 7547 से संबंधित 4,87,300/- रुपये का बचत बैंक क्रेडिट वाउचर।

पीईएक्स 6:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

श्री मिंगलानी के 25.03.1994 दिनांकित का बचत बैंक खाता संख्या 7547 से संबंधित 2,36,550/- रुपये का डेबिट वाउचर।

पीईएक्स-7:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के 25.03.1994 दिनांकित का चालू खाता संख्या 51 से संबंधित 89,150/- रुपये का चालू खाता क्रेडिट वाउचर।

पीईएक्स-8:

श्री के. सी. मिंगलानी का 04.04.1994 दिनांकित का बचत बैंक खाता संख्या 7547 से संबंधित 2,40,750/- रुपये का डेबिट वाउचर।

पीईएक्स 9:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का 04.04.1994 दिनांकित का चालू खाता संख्या 51 से संबंधित 10600/- रुपये का चालू खाता क्रेडिट वाउचर, वास्तव में वाउचर 10000/- रुपये का है।

पीईएक्स-10

दिनांक 04.04.1994 का चालू खाता दैनिक पुस्तिका।

पीईएक्स-11:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के चालू खाता संख्या पी15 की लेजर शीट।

आरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्या 3:

दिनांक 22.09.1994 को श्री श्रीवास्तव ने बैंक को धोखा देने की दृष्टि से शाखा में कुछ स्टाफ सदस्यों के साथ साजिश रची और शाखा के बचत बैंक खाते में 5,00,000/- रुपये का फर्जी डेबिट किया और उपरोक्त में से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

2,00,000/- रुपये उसके द्वारा अपने चालू खाता संख्या P51 में क्रेडिट किया गया था।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स 12-दिनांक 22.09.1994 का बचत बैंक दैनिक पुस्तिका
पीईएक्स 13- दिनांक 22.09.1994 का चालू खाता दैनिक पुस्तिका

पीईएक्स 14 - श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से संबंधित चालू खाता संख्या 51 की लेजर शीट।

आरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्या 4:

दिनांक 30.12.1994 को श्री श्रीवास्तव ने बैंक को धोखा देने की दृष्टि से शाखा में कुछ स्टाफ सदस्यों के साथ साजिश रची और तदनुसार शाखा के चालू खाते में 5,30,000/- रुपये का एक फर्जी डेबिट किया और उपरोक्त राशि में से 2,50,000/- रुपये और 25,000/- रुपये की राशि को उसके द्वारा चालू खाता संख्या पी51 और बचत बैंक खाता संख्या 11068 श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव (उनकी पत्नी) के पक्ष में जमा करने के माध्यम से दुरुपयोग किया गया था।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स 15 - चालू खाता खाता लेजर संख्या 2 से संबंधित 5,30,000/- रुपये के लिए 30.12.1994 दिनांकित का डेबिट वाउचर।

पीईएक्स 16 - दिनांक 30.12.1994 का चालू खाता दैनिक पुस्तिका

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पीईएक्स 17- श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव के बचत बैंक खाता संख्या 11068 से संबंधित 25,000/- रुपये का दिनांक 30.12.1994 का बचत बैंक क्रेडिट वाउचर।

पीईएक्स 18 - श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव के बैंक खाता संख्या 11068 से संबंधित लेजर शीट (पृष्ठ संख्या 70/16)

आरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्या 5:

दिनांक 30.05.1995 को श्री श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी से श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव (पत्नी) के बचत खाता संख्या 11068 में 2,30,000/- रुपये का फर्जी डेबिट किया जिसमें कोई क्रेडिट शेष उपलब्ध नहीं था और बैंक को धोखा देने की दृष्टि से उपरोक्त राशि को उसके चालू खाता संख्या P51 में जमा किया गया था।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स 18-बचत बैंक खाता संख्या 11068 का लेजर शीट

पीईएक्स 19 - श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव के बैंक खाता संख्या 11068 से संबंधित 2,30,000/- रुपये के दिनांक 30.05.1995 का डेबिट वाउचर

पीईएक्स 20 - श्रीमती श्रीवास्तव की चालू खाता संख्या 51 से संबंधित 2,30,000/- रुपये का दिनांक 30.05.1995 का चालू खाता क्रेडिट वाउचर।

पीईएक्स 21- दिनांक 30.05.1995 का बचत बैंक दैनिक पुस्तिकाआरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्या 6:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

दिनांक 31.05.1995 को श्री श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी से श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव (पत्नी) के बचत खाता संख्या 11068 में 3,60,000/- रुपये का फर्जी डेबिट किया जिसमें कोई क्रेडिट शेष उपलब्ध नहीं था और बैंक को धोखा देने की दृष्टि से अपने चालू खाता संख्या P51 में 3,00,000/- रुपये की आंशिक राशि जमा करवाई।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स 22-श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के चालू खाता संख्या 51 से संबंधित 3,00,000/- रुपये के 31.05.1995 दिनांकित का क्रेडिट वाउचर

पीईएक्स 23 - बैंक खाता संख्या 11068 से संबंधित लेजर शीट पीईएक्स 24-चालू खाता संख्या 51 से संबंधित लेजर शीट। पीईएक्स 25-बचत बैंक दैनिक पुस्तिका दिनांक 31.05.1995

पीईएक्स 26-चालू खाता दैनिक पुस्तिका दिनांक 31.05.1995 आरोप सिद्ध होता है।

आरोप संख्या 7:

20. दिनांक 10.1993 को श्री श्रीवास्तव ने बैंक की अनुमति के बिना शाखा में खाता धारक श्री केसी मिगलानी बचत खाता संख्या 7547 से 35,000/- रुपये उधार लिए।

उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

पीईएक्स 25A - 35,000/- रुपये के लिए दिनांक 29.10.1993 सीएच. संख्या 775157 की फोटोकॉपी

पीईएक्स 26A - दिनांक 29.10.1993 को 35,000/- रुपये से संबंधित बचत बैंक खाता संख्या 7547 का क्रेडिट वाउचर।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पीईएक्स 27 – श्री के. सी. मिगलानी के बचत बैंक खाता संख्या 7547 से संबंधित 35,000/- रुपये के दिनांक 20.10.1993 का डेबिट वाउचर

पीईएक्स 28 – श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के चालू खाता संख्या 51 से संबंधित 20.10.1993 दिनांकित का 35,000 रुपये का क्रेडिट वाउचर।

आरोप सिद्ध होता है।

7. जांच की विस्तृत रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध होने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की कोशिश की और जांच अधिकारी द्वारा साबित किए गए आरोप संख्या 27 के संदर्भ में तथ्य के निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त करते हुए जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 के रूप में दर्ज किए गए निष्कर्ष से असहमत थे और अपनी असहमति के कारणों को बताते हुए आरोप संख्या 1 को साबित करने के लिए और अभिलेख के आधार पर प्रथम दृष्टया राय के साथ असहमति के अपने निष्कर्ष (आरोप संख्या 1) के साथ 29 जून, 1999 दिनांकित की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी अपराधी से पूछताछ के लिए उसका लिखित स्पष्टीकरण मांगा।

8. दिनांक 29 जून, 1999 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति के नोट पर आपत्ति जताते हुए संचार के संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया था जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 के रूप में अभिलिखित किया गया था, साथ ही, अन्य आरोप संख्या 2 से 7 के संदर्भ में, जिन्हें सिद्ध किया गया था और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकार किया गया था, जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान या खंडन में बचाव के दौरान किसी भी पूर्वाग्रह के कारण कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जांच अधिकारी या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन द्वारा विचार नहीं किया गया था, किसी भी दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य का समर्थन किए बिना सामान्य प्रकृति की अस्पष्ट

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आपत्तियां की और प्रत्यर्थी अपराधी की एक आपत्ति यह थी कि जब एक आपराधिक मामला संस्थित किया गया था और सीबीआई द्वारा विचारण/जांच लंबित थी तो अनुशासनात्मक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक लंबित आपराधिक मामले में उनके खिलाफ स्थापित जांच/विचारण के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना विभागीय जांच के निष्कर्ष ने उनके लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया है।

9. कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी अपराधी द्वारा कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाए जाने के बावजूद, फिर भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट सहित जांच के रिकॉर्ड पर दोबारा गौर किया, प्रतिवादी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ने अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए, उसकी प्रथम दृष्टया राय की पुष्टि की, जिसे उसने 29 जून, 1999 को अपने संचार में व्यक्त किया है। और शास्त्री पुरस्कार के प्रस्तर 9 521(5)(ए) सपठित देसाई पुरस्कार के प्रस्तर 18, 28 के अनुसार, जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक और अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के बीच दिनांक 14 फरवरी, 1995 के 12 वें द्विपक्षीय समझौते द्वारा संशोधित किया गया है, ने दिनांक 24 जुलाई, 1999 के अपने आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के दंड की पुष्टि की।

10. प्रतिवादी ने अपनी सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध विभागीय अपील दायर की। प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई अपील का केवल एक अवलोकन यह दर्शाता है कि केवल कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाई गई सामान्य आपत्ति का प्रतिबिंब यह था, जिसमें अपील में कोई विशेष उल्लेख नहीं था कि अनुशासनात्मक जांच करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में जांच अधिकारी द्वारा की जा रही प्रक्रियात्मक त्रुटि क्या थी या जांच के दौरान किसी प्रकार के पूर्वाग्रह का कारण बनता है या कार्रवाई पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण है जो कुछ उल्टे कारणों से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

शुरू की गई है, यदि कोई हो, और सामान्य आपत्तियों के अलावा उनके खिलाफ साबित किए गए आरोप संख्या 2-7 के संदर्भ में कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाई गई जो बिना किसी आधार के अस्पष्ट हैं।

11. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विभागीय अपील की जांच की गई और जांच के अभिलेख को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के प्रस्तर 2 से परिलक्षित होता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने नोटिस किया कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई कथित आपत्तियां इतनी अस्पष्ट हैं कि कोई सहायक आधार नहीं है और जांच के अभिलेख का अध्ययन करने के बाद और प्रत्यर्थी द्वारा अपनी अपील में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश में कारण बताए जो प्रस्तर 3(i) से (viii) में दर्शाया गया है और अंत में बिना किसी गुणावगुण और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप दंड, बर्खास्तगी की सजा की पुष्टि करता है जो प्रत्यर्थी अपराधी के कथन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में चुनौती का विषय था।

12. यद्यपि उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने निर्णय पारित किया है, लेकिन आरोप संख्या 1 पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसे जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सिद्ध नहीं किया था, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने असहमति का अपना नोट दर्ज किया, जो उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश के अनुसार पूर्वाग्रह का कारण बना है और इसके अलावा, अनुशासनात्मक/ अपीलीय प्राधिकारी ने कारण रहित आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गए विचार की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 13 सितंबर, 2018 द्वारा की थी, जो हमारे सामने चुनौती का विषय है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

13. बहस के दौरान, यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 सपठित आईपीसी की धारा 12 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) (डी) के तहत अपराध के लिए संस्थित आपराधिक मामले में, प्रत्यर्थी कर्मचारी को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय संख्या 1, लखनऊ के विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई, 2019 के निर्णय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए दोषी ठहराया साथ ही दस वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने के साथ तीन माह के कारावास की सजा सुनाई।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान प्रतिवादी अपराधी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और प्रतिवादी का यह मामला कभी नहीं था कि या तो अनुशासनात्मक नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या जांच उस प्राधिकारी द्वारा की गई थी जो कानून के तहत सक्षम नहीं था या निष्कर्ष जो जांच अधिकारी द्वारा अपने रिपोर्ट में प्राप्त किया गया है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। इसके अभाव में, प्रत्यर्थी द्वारा यह दलील दी गई कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे एक कारण रहित आदेश पारित किया है, इसमें गुणावगुण का अभाव है और अभिलिखित किये गए तथ्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है।

15. इसके विपरीत, जांच अधिकारी ने अपने विस्तृत रिपोर्ट में आरोपित कर्मचारी के खिलाफ आरोप सं. 27 को सिद्ध करने में ठोस कारण दर्ज किए। अनुशासनिक प्राधिकारी ने अपनी प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करते हुए और जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकारी को तामील किए जाने और प्रत्यर्थी को सुनवाई

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

का उचित अवसर प्रदान करने और उसके लिखित प्रत्युत्तर को ध्यान में रखते हुए, उठाये गए कथित आपत्तियों का निस्तारण किया है, रिकॉर्ड पर दस्तावेजों द्वारा समर्थित कारणों को बताते हुए सेवा से बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखने में व्यक्त अपने अस्थायी दृष्टिकोण की पुष्टि की है। दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एलपीए में पुष्टि किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश कानून में मान्य नहीं है।

16. विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि जहां तक आरोप सं. 1 का संबंध है, यह सच है कि जांच अधिकारी को आरोप संख्या 1 सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करते हुए असहमति के कारणों को दर्ज किया है, जांच रिपोर्ट के साथ आरोप संख्या 1 में दर्ज असहमति नोट की एक प्रति दोषी कर्मचारी को तामील की गई, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज असहमति के नोट के लिखित उत्तर में अपराधी प्रतिवादी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया था। इस प्रकार, उन्हें एक उचित अवसर प्रदान किया गया और उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम विद्याभूषण महापात्र¹ में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का अवलम्ब लिया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा पी.डी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य² में इस न्यायालय द्वारा आगे विचार किया गया था, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश आरोप संख्या 27 के निष्कर्ष पर आधारित है, जो जांच अधिकारी द्वारा साबित कर दिया गया था और अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी, प्रतिवादी अपराधी को बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखने में गंभीर अपराध का दोषी ठहराया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपराधी पर लगाए गए दंड के आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं था और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

1 AIR 1963 SC 779

2 2006(8) SCC 776

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

17. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों को दोहराया और स्वतंत्र रूप से जांच के रिकॉर्ड की जांच करने में विफल रहे और प्रतिवादी द्वारा उठाई गई लिखित आपत्तियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया बिना और बिना सोचे-समझे कारण रहित आदेश पारित करके सेवा से बर्खास्त करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया गया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में उचित ढंग से हस्तक्षेप किया गया है।

18. विद्वत अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब जांच अधिकारी को आरोप संख्या 1 सिद्ध नहीं हुआ और अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से असहमत थे और असहमति का नोट पहले स्थान पर रखना चाहिए था, उसके स्पष्टीकरण के लिए था और उसके बाद ही उसके लिए कानून के अनुसार निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से अभिलेख की जांच करने के लिए था और आरोप संख्या 1 के संदर्भ में प्रतिवादी को दोषी ठहराने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न केवल एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है बल्कि प्रत्यर्थी के लिए एक बड़ा पूर्वाग्रह है और इस तरह के दोष को निर्णय के बाद की सुनवाई से ठीक नहीं की जा सकती, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में सही ठहराया गया है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

20. प्रारम्भ में, यह नोट किया जा सकता है कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में देखा है कि प्रत्यर्थी अपराधी ने न तो कोई दस्तावेज और न ही

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आत्मरक्षा में कोई गवाह प्रस्तुत किया है। साथ ही, उन्होंने कभी भी उनसे अपने पसंद के प्रतिनिधि द्वारा उनकी प्रतिरक्षा करने की अनुमति देने का अनुरोध नहीं किया। उसने पूछताछ के दौरान आगे कहा कि वह न तो अभियोजन दस्तावेजों के बारे में कुछ कहना चाहते थे और न ही वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से कोई प्रश्न पूछना चाहते थे। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का संक्षिप्त विवरण, बचाव पक्ष और प्रत्यर्थी कर्मचारी द्वारा किए गए तर्कों सहित जांच के अभिलेख को ध्यान में रखते हुए, जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक की जांच की और विस्तृत विश्लेषण के बाद, प्रत्येक आरोप के संदर्भ में अपना निष्कर्ष अलग से दर्ज किया और पाया कि आरोप संख्या 1 सिद्ध नहीं हुआ, साथ ही आरोप संख्या 27 को अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित किया गया।

21. जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आरोपपत्र, आरोपपत्र का प्रत्युत्तर, जांच कार्यवाही, जांच अधिकारी के निष्कर्ष दिनांक 22 मई, 1999 को प्रस्तुतीकरण अधिकारी के संक्षिप्त विवरण सहित जांच के अभिलेख को फिर से देखने के लिए प्रयास किया, बचाव पक्ष (प्रतिवादी अपराधी) का संक्षिप्त विवरण और फिर 28 दस्तावेजों को नोटिस करने, जो प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा पीईएक्स 1 से पीईएक्स 28 दर्शित किए गए थे, और प्रत्यर्थी कर्मचारी द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 को सिद्ध किये जाने के संदर्भ में असहमति के नोट सहित अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को बरकरार रखने के लिए आवेदन के बाद उस निष्कर्ष को अभिलिखित किया गया। दिनांक 24 जुलाई, 1999 के अपने दंडादेश की पुष्टि करने में निर्दिष्ट विस्तृत कारण निम्नानुसार हैं:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"आदेश

स्टाफ: अवार्ड

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्लर्क

अनुशासनात्मक कार्रवाई

मेरे सामने कैशियर सह लिपिक, निलंबन के तहत, वर्तमान में दरियागंज शाखा में पदस्थापित, श्री ए. के. श्रीवास्तव को अनुशासनिक प्राधिकारी के अस्थायी आदेश दिनांक 29.6.1999 के संबंध में दिनांक 15 जुलाई, 1999 को प्रस्तुतिकरण / कारण बताओ नोटिस को रखा गया है, जिसमें ममफोर्डगंज शाखा में किए गए धोखाधड़ी लेनदेन से संबंधित उनके घोर कदाचार के लिए उन्हें बिना किसी नोटिस के बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसके कारण बैंक को सार्वजनिक छवि के नुकसान के अलावा काफी नुकसान हुआ है। यह भी निर्णय लिया गया कि श्री श्रीवास्तव की निलंबन की अवधि को उसी तरह से माना जाएगा और पूर्व से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को छोड़कर कोई वेतन और भत्ता उसे देय नहीं होगा। उपरोक्त आदेश उसके खिलाफ आरोप पत्र दिनांक 11.4.1996 में निहित आरोपों पर पारित किया गया था और उसे अपनी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर उपरोक्त सजा के खिलाफ, यदि कोई हो, तो, उसके अनुरोध पर 15 दिनों के लिए विस्तारित करने का अवसर दिया गया था, जिसे विफल करते हुए यह माना जाएगा कि उसके पास इस संबंध में प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है और अंतिम आदेश किसी भी संदर्भ के बिना अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

2. श्री ए.के. श्रीवास्तव ने कहा कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर उनकी टिप्पणी को बिना बर्खास्तगी के अस्थायी आदेश दिनांक 29.6.1999 को पारित करना अवैध है। उनकी दृष्टि में जांच अधिकारी की रिपोर्ट उनके निवेदन, यदि कोई हो, की मांग के लिए उन्हें अग्रेषित की गई होगी, जो कि नहीं की गई है। प्रस्तावित सजा को अंतिम रूप देने से पहले आरोपित कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए बैंक में ऐसी कोई प्रक्रिया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में प्रक्रिया का पालन जांच रिपोर्ट के साथ किया गया है और संबंधित दस्तावेज उसे अस्थायी आदेश के साथ भेज दिए गए हैं ताकि वह अपना बचाव प्रस्तुत कर सके कि बैंक में व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार उस पर प्रस्तावित सजा क्यों नहीं लगाई जाए।

3. उनका आरोप है कि अभियोजन के दस्तावेज उन्हें पहले नहीं दिए गए थे, जिसने उसे खुद को दोषी साबित होने से उचित अवसर छोड़ दिया जो तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि जांच की कार्यवाही के दौरान सभी दस्तावेज उसे परिशीलन/टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। जांच कार्यवाही की प्रतियां उसी दिन की कार्यवाही के समापन पर उन्हें दी गई थीं और आरोप में कोई तथ्य नहीं है। जांच कार्यवाही के पृष्ठ 16 और 17 के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने श्री श्रीवास्तव से पूछा था कि क्या वह अभियोजन दस्तावेजों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जिसका उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि वह अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह के भीतर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.11.1998 में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जो स्वयं स्पष्ट एवं संतोषजनक पाये गये हैं।

4. श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनी प्रस्तुति दिनांक 15.7.1999 में अनुशासनिक प्राधिकारी को 'कारण बताओ नोटिस' के रूप में भेजे गए अन्य बिंदुओं को बारीकी से जांच के बाद अप्रासंगिक पाया गया। जांच दिनांक 2.11.1997 को शुरू हुई और श्री श्रीवास्तव ने दिनांक 12.5.1998 को उसकी समाप्ति तक जांच की कार्यवाही के दौरान न तो कोई दस्तावेज मांगे जो किसी गवाह/बचाव साक्ष्य को पेश करने के लिए इच्छुक नहीं था। हालांकि, जब उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जांच की कार्यवाही के अनुसार पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जो बैंक को धोखा देने की साजिश में अपनी भागीदारी साबित करेंगे, उन्होंने अपने खिलाफ फैसले में देरी करने के लिए बैंक पर बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू कर दिया।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

5. मैंने जांच रिपोर्ट, उनके पत्र दिनांक 10.11.1998 और 15.12.1998 सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को फिर से देखा है और जांच को फिर से खोलने के लिए कोई सार नहीं मिला क्योंकि श्री श्रीवास्तव को पहले से ही अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रस्तावित सजा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप है और जैसा कि अस्थायी आदेश में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए, मैं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने के अपने अस्थायी आदेश दिनांक 29.6.1999 की पुष्टि करता हूँ, जो शास्त्री पुरस्कार के प्रस्तर 521(5)(ए) सपठित देसाई पुरस्कार के प्रस्तर 18,28 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक और अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के बीच किया गया 12 वें द्विपक्षीय समझौता 14.2.1995 दिनांकित के द्वारा संशोधित किया गया है। मैं यह भी आदेश देता हूँ कि श्री श्रीवास्तव द्वारा व्यतीत की गई अवधि को निलंबित के रूप में इस तरह माना जाए तथा पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को छोड़कर उन्हें कोई वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

मैं तदनुसार आदेश देता हूँ।

Sd/-

सहायक महाप्रबंधक (IV)

अनुशासनात्मक प्राधिकारी,

दिनांक: 24 जुलाई, 1999

22. प्रत्यर्थी कर्मचारी द्वारा की गई विभागीय अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया गया और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, सभी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 1999 के अपने आदेश में अलग-अलग निस्तारित किया गया, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

" 3. अपीलार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की जाँच करने के क्रम में मैंने आरोप पत्र, आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का उत्तर, जांच कार्यवाही, जांच अधिकारी के निष्कर्ष, अंतरिम आदेश दिनांक 29 जून, 1999, अंतिम आदेश दिनांक 24 जुलाई, 1999, उनकी सेवा पत्रक और मामले के अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन किया है। मेरे विचार निम्नानुसार हैं:

(i) श्री श्रीवास्तव द्वारा उपरोक्तानुसार उठाए गए लगभग सभी बिंदुओं का जांच अधिकारी के उत्तर और अंतिम आदेश दिनांक 24 जुलाई, 1999 में उपयुक्त उत्तर दिया गया है। दिया गया स्पष्टीकरण काफी उचित है और मैं उसी से संतुष्ट हूँ। उसे अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया गया और दुबारा नये सिरे से जांच करने का कोई आधार नहीं था। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था, आरोपपत्र में निहित आरोप अस्पष्ट नहीं थे और एक को छोड़कर सभी आरोप जांच में साबित हुए हैं।

(ii) श्री श्रीवास्तव का यह तर्क है कि जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के पद से ऊपर होना चाहिए, जिस अधिकारी ने आरोप पत्र जारी किया है, वह सही नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकारी उस जांच अधिकारी के पद से ऊपर होना चाहिए जिसे उसके द्वारा उसकी ओर से तथ्य के निष्कर्ष के लिए नियुक्त किया गया है।

iii) यदि पुलिस/जांच एजेंसी उचित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है और उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कई फैसले दिए हैं तो विभागीय जाँच शुरू करने पर कोई रोक नहीं है।

iv) अनुशासनात्मक प्राधिकारी लंबित निलंबन मामलों की समीक्षा करता है और समीक्षा के बाद किसी भी निलंबित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कर्मचारी की बहाली का आदेश दे सकता है। दो कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ आरोप अधिक गंभीर नहीं थे।

v) दोहरे मापदंड और भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोप सही नहीं हैं क्योंकि सभी दोषी कर्मचारियों / अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दंड अधिरोपित किया गया है और कर्मचारियों के दुर्भावनापूर्ण / सद्भावनापूर्ण आचरण पर विचार किया गया है। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पहले ही तामील किए जा चुके हैं, जिनके खिलाफ पहले के आरोपपत्रों के आधार पर जुर्माना लगाया गया है।

vi) किसी भी आरोपपत्रित कर्मचारी को निलंबन अवधि का भुगतान उनके सेवा नियमों के अनुसार नहीं किया गया है और न ही किसी के साथ भेदभाव किया गया है।

vii) अपीलकर्ता ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह अपने अधिक आहरित चालू खाते को नियमित करने के लिए बिना किसी वास्तविक नकद/हस्तांतरण लेनदेन के वाउचर लेने के लिए तैयार था और धोखाधड़ी से आहरित राशि को आंशिक रूप से जमा करने से वह धोखाधड़ी वाले लेनदेन के अपराध से मुक्त नहीं हो सकता है और किसी ने भी उसे बर्खास्तगी से कम दंड देने का वादा नहीं किया था।

viii) उसके पत्रों/ अभ्यावेदनों का उत्तर न देना पारिवारिक जांच में विलंब और परिणामी दण्ड से अभिप्रेत है, और इसे नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। जांच दिनांक 30.11.1997 को प्रारम्भ हुई और उसने अपने

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

मामले का बचाव किया, जबकि अन्य आरोपित कर्मचारियों ने बचाव प्रतिनिधि का विकल्प चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके खिलाफ गंभीर आरोपों के मद्देनजर उसे अपने मामले का बचाव करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं मिल सका। उसने न तो कोई दस्तावेज मांगा और न ही दिनांक 12.5.1998 को इसकी समाप्ति तक जांच कार्यवाही के दौरान कोई गवाह/बचाव साक्ष्य पेश करने की इच्छा व्यक्त की। जब उसे लगा कि अभियोजन ने जांच कार्यवाही के अनुसार पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जो बैंक को धोखा देने की साजिश में उनकी संलिप्तता साबित करेंगे, तो उसने अपने खिलाफ निर्णय में विलंब के लिए बैंक के खिलाफ निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिया।

4. इस प्रकार, श्री श्रीवास्तव द्वारा उनकी अपील में उठाए गए बिंदुओं में कोई गुणावगुण नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दिया गया दण्ड का आदेश उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप है और अपीलकर्ता का तर्क अन्यथा साबित होने वाले आरोपों के मद्देनजर सही नहीं है जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई है। इस मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी बिना सूचना के बर्खास्तगी की सजा देने में पूरी तरह से न्यायसंगत है और श्री श्रीवास्तव द्वारा सेवा की अवधि को निलम्बित मानकर उन्हें पूर्व से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते के अलावा वेतन और भत्तों का कोई भुगतान नहीं किया गया। इसलिए, मैं अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखता हूँ।

तदनुसार मैं आदेश देता हूँ। ”

23. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 136 के तहत संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्वहन विभागीय / अपील प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा की

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

शक्ति कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने की सीमाओं से घिरा हुआ है जिससे अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन प्रकट होता है और यह एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय के समान नहीं है, जिसकी पहले इस न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम टी.वी. वेणुगोपालन³ और बाद में तमिलनाडु सरकार और एक अन्य बनाम ए राजपांडियन⁴ और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य⁵ में जांच की जा चुकी है जो इस प्रकार अवधारित किया गया है—

“13. अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र निर्णयकर्ता है। जहां अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य या दंड की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने की व्यापक शक्ति होती है। एक अनुशासनात्मक जांच में, विधिक साक्ष्य का महत्वपूर्ण साक्ष्य और उस साक्ष्य पर निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता को न्यायालय/ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत संघ बनाम एच.सी. गोयल [(1964) 4 एससीआर 718] इस न्यायालय ने प्रस्तर 728 में यह अवधारित किया कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष दोषपूर्ण है या

3 1994(6) SCC 302

4 1995(1) SCC 216

5 1995(6) SCC 749

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अभिलेख की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है या बिल्कुल भी साक्ष्य के आधार पर नहीं है तो रिट का उत्प्रेरण लेख जारी किया जा सकता है।”

24. इस न्यायालय के बाद के निर्णय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम महेश दहिया⁶ और हाल ही में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य⁷ में लगातार इसका पालन किया गया है।

25. इस प्रकार यह तय किया गया है कि संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है, न कि निर्णय के गुण। यह उपचार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है और निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करना नहीं है। यदि यह किसी भी तरह से बिना किसी सबूत के प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों के उल्लंघन में या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा गया हो तो न्यायालय/ट्रिब्यूनल अपराधी के खिलाफ आयोजित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के निष्कर्ष तक न पहुंच पाने की स्थिति में या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष दोषपूर्ण है या अभिलेख की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है या बिल्कुल भी सबूत के आधार पर नहीं है, तो रिट का उत्प्रेरण लेख जारी किया जा सकता है। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा का दायरा तथ्य की बात के रूप में प्राधिकरण के निर्णय की विश्वसनीयता की जांच तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

26. जब लोक सेवक के खिलाफ कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक जांच की जाती है, तो न्यायालय को जांच और निर्धारण करना है: (i) क्या जांच सक्षम

6 2017(1) SCC 768

7 2020(9) SCC 471

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्राधिकारी द्वारा की गई थी; (ii) क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया जाता है; (iii) क्या निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित हैं और प्राधिकरण के पास तथ्य या निष्कर्ष की खोज तक पहुंचने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।

27. यह सुविचारित है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी पूर्व द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी, असहमति के मामले में, अनुशासनिक प्राधिकारी को असहमति के कारणों को दर्ज करना होगा और अपराधी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य ऐसे प्रयोग के लिए या फिर मामले को आगे की जांच के लिए पर्याप्त हैं तो जांच अधिकारी को भेजने के लिए पर्याप्त हैं।

28. यह सत्य है कि साक्ष्य के महत्वपूर्ण नियम विभागीय जांच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपराधी के खिलाफ आरोप को ऐसे साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जिस पर कार्रवाई की जा रही हो जो उचित और निष्पक्षता के साथ कार्य करने वाला एक उचित व्यक्ति दोषी कर्मचारी के खिलाफ आरोप की गंभीरता को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। यह सच है कि केवल अनुमान से विभागीय जांच की कार्यवाही में अपराध का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

29. संवैधानिक न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय, विभागीय जांच कार्यवाही में तथ्य के निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए या जहां एक निष्कर्ष ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति यथोचित और निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सकता है और इसलिए जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, उसी को बनाए रखना होगा।

30. मामले में, संबंधित अवधि के दौरान जहां वह (ममफोर्डगंज शाखा) नियुक्त था, उसके विभिन्न खातों में फर्जी क्रेडिट करके सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए प्रत्यर्थी अपराधी पर आरोप पत्र तामील किया गया था। कुल मिलाकर, उसके खिलाफ गंभीर कदाचार के 7 आरोप लगाए गए थे, जो उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए थे और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित अनुपालन के बाद, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्यर्थी अपराधी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों से निपटने के दौरान विशेष रूप से संकेत दिया कि जांच रिपोर्ट के विवरण में PEX1 से PEX28 के रूप में चिह्नित प्रजेन्टिंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ 22 पृष्ठ प्रत्यर्थी अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए शामिल थे जिसने अपने बचाव में न तो कोई दस्तावेज पेश किया और न ही गवाह। आगे यह भी संकेत दिया गया कि प्रत्यर्थी ने पूछताछ के दौरान कहा कि वह न तो अभियोजन दस्तावेज के बारे में कुछ कहना चाहता है और न ही वह प्रस्तोता अधिकारी से कोई प्रश्न पूछना चाहता है और कभी भी अपनी पसंद के प्रतिनिधि के बचाव के लिए अनुमति लेने का अनुरोध नहीं किया।

31. विभागीय जांच के समापन पर सुनवाई का अवसर देने के बाद, प्रस्तोता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित नोट के साथ और प्रत्यर्थी अपराधी द्वारा, जांच अधिकारी ने जांच के रिकॉर्ड को क्रमबद्ध किया और प्रत्येक आरोप के संदर्भ में प्रस्तोता अधिकारी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोप संख्या 1 में एक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया और आरोप संख्या 27 प्रत्यर्थी अपराधी के खिलाफ साबित हुआ।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

32. इसे बाद में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा और चार्ज नंबर 1 के संदर्भ में असहमति के नोट के अलावा फिर से देखा गया, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 2 से 7 के लिए अपनी रिपोर्ट में दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया और इसकी प्रथम दृष्टया राय के साथ प्रत्यर्थी से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया और प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित उत्तर में उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने और उन पर कार्रवाई करने के बाद, जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए अपने संक्षिप्त कारण व्यक्त किए और 24 जुलाई, 1999 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंड देने की अपनी राय की पुष्टि की और अपीलीय प्राधिकारी ने भी बाद में दायर की जा रही अपील पर फिर से विचार किया और कारण बताने के बाद प्रत्यर्थी अपराधी पर लगाए गए दंड के आदेश को कायम रखने में तथ्य की निष्कर्ष की पुष्टि की।

33. जिस तर्क ने उच्च न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में यकीन दिलाया वह मूल रूप से दो कारणों से है। पहला, आरोप संख्या 1 के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति दर्ज किए जाने से पहले प्रत्यर्थी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था और इससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी ने स्वतंत्र रूप से अनुशासनात्मक जांच के रिकॉर्ड की जांच नहीं की है और बिना सोचे समझे कारण न देते हुए आदेश पारित किया है और प्रत्यर्थी अपराधी पर लगाए गए दंड को अपास्त करने के आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय पर लागू हुआ।

34. आरोप संख्या 1 के संबंध में प्रतिवादी अपराधी पर असहमति के नोट पर तामील न किए जाने के संबंध में जो कहा गया था उसका संबंध है कि यह न्यायालय यह मानने के लिए सार पाता है कि यदि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

गए निष्कर्षों से सहमत नहीं था तो जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी असहमति के कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य था और अपराधी से उसके अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने से पहले उसके स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाए और निर्विवाद रूप से विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इससे प्रत्यर्थी को पूर्वाग्रह हुआ है और वास्तव में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। हमारा सुविचारित मत है कि जहां तक आरोप संख्या 1 के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष का संबंध है, जिसे दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

35. लेकिन यह हमें इस कारण से और अधिक हिरासत में नहीं ले सकता है कि आरोप संख्या 1 जिसके संदर्भ में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गये निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उलट दिया गया है, प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोपों (चार्ज संख्या 27) से अलग है जो जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाए गए थे और अनुशासनात्मक/अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्य के निष्कर्ष, जो कि प्रत्यर्थी अपराधी द्वारा विभिन्न चरणों में प्रस्तुत अपने संक्षिप्त लेख में आपत्तियों को पूरा करने के बाद किया गया था, की पुष्टि की गई थी।

36. यदि बर्खास्तगी का आदेश अकेले आरोप संख्या 1 के निष्कर्षों पर आधारित था तो न्यायालय के लिए बर्खास्तगी के आदेश को अवैध घोषित करना संभव होता लेकिन जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 27 के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में अपराध दर्ज किए जाने के निष्कर्ष पर और अनुशासनात्मक/अपील प्राधिकारी द्वारा की गई पुष्टि हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी नहीं थी, और हमारे विचार में उन निष्कर्षों ने गंभीर अपराध को स्थापित किया, जो प्रत्यर्थी कर्मचारी पर बर्खास्तगी के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक स्पष्ट त्रुटि थी।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

37. यह उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम विद्याभूषण महापात्र (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है जिसमें इसे निम्नानुसार अवधारित किया गया है:—

“9. उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि आरोप (1) के शीर्षों (सी) और (डी) और आरोप (2) पर निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए सबूत थे। आरोप 1 (बी) के संबंध में प्रत्यर्थी को ट्रिब्यूनल द्वारा रिहा कर दिया गया था और यह राज्यपाल द्वारा विचार किए जाने के योग्य नहीं था। उच्च न्यायालय के मतानुसार आरोप 1 (ए) और 1 (ई) के संबंध में “प्राकृतिक न्याय के नियम धारित नहीं किये गए थे”। ट्रिब्यूनल की सिफारिश निस्संदेह आरोप 1 (ए), 1 (ई), 1 (सी), 1 (डी) और चार्ज (2) पर अपने निष्कर्षों पर स्थापित की गई थी। उच्च न्यायालय की राय थी कि आरोप (1) के तहत दो शीर्षों पर निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि निष्कर्षों पर पहुंचने में ट्रिब्यूनल ने प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उड़ीसा राज्य की सरकार को यह तय करना चाहिए कि क्या “उन आरोपों के आधार पर, बर्खास्तगी की सजा को बनाए रखा जाना चाहिए या फिर कम सजा पर्याप्त होगी”। हमारे लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि आरोप 1(ए) और 1(ई) पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष इसके द्वारा निर्धारित कारणों से विकृत थे, क्योंकि हमारे फैसले में सरकार को सजा के सवाल पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता जिन कारणों से हम वर्तमान में निर्धारित करेंगे। यदि बर्खास्तगी का आदेश अकेले आरोप 1(ए) और 1(ई) के निष्कर्षों पर आधारित था तो बर्खास्तगी के आदेश को अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायालय के पास होगा लेकिन जब पहले आरोप और दूसरे आरोप के पांच शीर्षों में से दो से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संबंधित ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं पाए गए और उन निष्कर्षों ने स्थापित किया कि प्रत्यर्थी गंभीर अपराध का प्रथम दृष्टया दोषी था, इसलिए हमारे विचार में उच्च न्यायालय को उड़ीसा के गवर्नर को बर्खास्तगी के आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था.....।"

38. यह इस न्यायालय द्वारा बिन्नी लिमिटेड बनाम वर्कमेन⁸ में निम्नानुसार माना गया था:

".....यह कहा गया था कि न्यायालय को यह नहीं मानना चाहिए था कि महा प्रबन्धक ने केवल दूसरे आरोप के आधार पर बर्खास्तगी की सजा दी होगी और इसके परिणामस्वरूप यदि यह माना जाता है कि दो आरोपों में से एक के आधार पर जिस पर यह लगाया गया था वह अनुरक्षणीय नहीं थी तो सजा बरकरार नहीं रहनी चाहिए। यह उड़ीसा राज्य बनाम विद्याभूषण महापात्र [एआईआर 1963 एससी 779] में निर्णय के बाद इसे खारिज कर दिया गया था, जहां यह कहा गया था कि यदि अनुच्छेद 311 के तहत जांच के आदेश का समर्थन किसी भी निष्कर्ष पर किया जा सकता है, तो यह दुराचरण है जिसके लिए कानूनी रूप से सजा दी जा सकती है, यह विचार न्यायालय के लिए नहीं है कि क्या उस आधार को ही प्रश्रुत दण्ड अधिरोपित करने के अधिकार के साथ मूल्यांकन किया गया होगा। हमारे विचार में इस मामले के तथ्यों के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। यद्यपि जांच अधिकारी ने वास्तव में पाया कि प्रत्यर्थी ने वेयरहाउस मास्टर के प्रति अभद्र व्यवहार किया था, वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि एक अवसर पर ऐसी अनुशासनहीनता बर्खास्तगी का आदेश देने के लिए पर्याप्त था..."

39. फिर भी, सवरन सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य⁹ में, इस न्यायालय ने यह धारित किया:

⁸ 1972(3) SCC 806

⁹ AIR 1976 SC 232

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

19. इसे देखते हुए, आयुक्त के आदेश में कुछ अप्रासंगिक मामलों की कमी या संदर्भ ने मामले के निर्णय को या तो अपीलीय या पुनरीक्षण स्तर पर गुणदोष के आधार पर प्रभावित नहीं किया था। प्रस्ताव के लिए अधिकार है कि जहां एक घरेलू न्यायाधिकरण का आदेश कई आधारों कुछ प्रासंगिक और मौजूदा, और अन्य अप्रासंगिक और अस्तित्वहीन का संदर्भ देता है, आदेश कायम रहेगा यदि न्यायालय संतुष्ट है कि प्राधिकारी ने प्रासंगिक और मौजूदा आधारों के आधार पर आदेश पारित किया होगा, और अप्रासंगिक या गैर-मौजूद आधारों का बहिष्कार अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता था [देखें उड़ीसा राज्य बनाम विद्याभूषण महापात्र [एआईआर 1963 एससी 779]]।

40. संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि आरोप साबित होने के बाद भी, दंड लगाने का औचित्य साबित हो सकता है, न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

41. जहां तक उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया गया है कि हमारे विचार में, अनुशासनात्मक/अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक नॉन-स्पीकिंग आदेश था जो विचार के अप्रयोग के साथ पारित किया गया था जो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री द्वारा तथ्यात्मक रूप से समर्थित नहीं है।

42. इस मामले में, हालांकि अनुशासनात्मक/अपील प्राधिकारी को आदेश दिनांक 24 जुलाई, 1999 को पारित करते समय निर्णय पारित नहीं करना चाहिए था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच के रिकॉर्ड पर ध्यान दिया था, 22 मई, 1999 की स्वनिहित जांच रिपोर्ट और उनकी प्रथम दृष्टया 29 जून, 1999 की राय सहित, जो प्रत्यर्थी कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया था और दोषी द्वारा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

उठाई गई लिखित आपत्तियों को सुनने और पूरा करने का उचित अवसर देने के बाद आदेश दिनांक 24 जुलाई, 1999 के द्वारा बर्खास्तगी के अपराध और दंड के निष्कर्ष को बरकरार रखने के लिए अपने संक्षिप्त कारण व्यक्त किये। इसके अलावा, प्रत्यर्थी अपराधी द्वारा की गई अपील की जांच अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई क्योंकि यह प्रस्तर 3(i) से (viii) के तहत पता चलता है कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्यर्थी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिनांक 15 नवंबर 1999 द्वारा खारिज किए गए अपराध के निष्कर्ष को बरकरार रखा है। विस्तृत चर्चा के बाद, हम अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए अपने न्यायिक निर्णय के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गए निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जो अपास्त होने योग्य है।

43. इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें, हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि बैंकिंग व्यवसाय में पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी प्रत्येक बैंक कर्मचारी के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिए कर्मचारी को अच्छे आचरण और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के पैसे से संबंधित होता है और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जनता/जमाकर्ताओं का विश्वास प्रभावित होगा। इसी अतिरिक्त कारण से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की बर्खास्तगी के आदेश 24 जुलाई, 1999 दिनांकित को अपास्त करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है, जिसकी पुष्टि विभागीय अपील में दिनांक 15 नवंबर, 1999 के आदेश द्वारा की गई है।

44. परिणामस्वरूप, अपील सफल होने के लायक है और तदनुसार अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के दिनांक 13 सितंबर, 2018 के निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। कोई लागत नहीं।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

45. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

.....

(न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव)

.....

(न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता)

.....

(न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी)

नई दिल्ली

05 जनवरी, 2021

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”